

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL FUNCIONARIADO DE CARRERA DE SEIS (6) PLAZAS DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE: TÉCNICAS Y TÉCNICOS MEDIOS, ESPECIALIDAD: TÉCNICA/TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN

PLANTILLA DE CORRECCIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO

El tribunal calificador, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2026, ha aprobado la plantilla que habrá de regir la corrección del segundo ejercicio (examen práctico) del proceso.

1.- CUESTIONES GENERALES.

- Conforme se recoge en la hoja de instrucciones, las personas aspirantes deben responder exclusivamente a las cuestiones relacionadas con el enunciado de la pregunta.
- Tal y como se prevé tanto en las bases reguladoras de la convocatoria, como en la hoja de instrucciones para la realización del segundo ejercicio, las personas aspirantes deben responder a las distintas cuestiones planteadas haciendo uso, exclusivamente, del espacio limitado de respuesta habilitado al efecto.
- Como también se indicó en la hoja de instrucciones, todas las personas aspirantes deben justificar la respuesta dada a cada una de las preguntas haciendo uso de la normativa entregada al efecto. No basta con contestar únicamente en sentido afirmativo o negativo a lo planteado.

2.- PRIMER SUPUESTO PRÁCTICO (CASO 1: AUTOBUSES BIZKAIA).

Se trata de un supuesto relativo a un procedimiento de concesión de autorización de transporte escolar.

La persona aspirante ha de resolver las cuestiones planteadas con base en las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, “Ley 39/2015”) y, en aspectos puntuales, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (“Ley 40/2015”).

Además, para dar respuesta a la pregunta 3.3, la persona deberá analizar el régimen de las resoluciones y actos administrativos y de los recursos frente a los mismos que se recoge en la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, de Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia (“Norma Foral 3/1987”).

Debe tenerse en cuenta que, tal y como se indicó en la hoja de instrucciones publicada con fecha 4 de marzo de 2026, la referencia a la normativa de transportes, no incluida en el temario del proceso, tiene por objeto, exclusivamente, contextualizar el ejercicio, de forma que las personas aspirantes no deben analizar ni concluir respecto de lo que se señale en relación con aquella.





1.- En relación con la solicitud presentada por Jon Alberdi: Puntuación máxima:1 punto

1.1. ¿Es correcto el argumento de éste ante el requerimiento? Puntuación máxima: 0,5 puntos

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Condición de interesada de AUTOBUSES BIZKAIA en el procedimiento (artículo 4.1.a) de la Ley 39/2015)	0,05 puntos
Posibilidad de actuación con representante (artículos 5.1 y 5.2 de la Ley 39/2015)	0,05 puntos
Identificación de que AUTOBUSES BIZKAIA S.L, es una persona jurídica obligada, como tal, a relacionarse electrónicamente con la Administración (artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015).	0,20 puntos
Identificación de que Jon Alberdi actúa en calidad de representante de una interesada obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración y de que por tanto él también lo está según lo previsto en el artículo 14.2 d) de la Ley 39/2015.	0,20 puntos
TOTAL	0,50 PUNTOS

1.2. ¿Actúa correctamente la Administración requiriendo a Jon Alberdi? Puntuación máxima: 0,5 puntos

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Examen de la necesidad de acreditar la representación cuando se formulan solicitudes, de acuerdo con lo previsto en el enunciado del ejercicio (artículos 5.3, 5.4 y 5.5 de la Ley 39/2015).	0,10 puntos
Obligatoriedad de que desde la Diputación Foral de Bizkaia se requiera la subsanación del medio de presentación de la solicitud (artículo 68.4 de la Ley 39/2015).	0,40 puntos
TOTAL	0,50 PUNTOS





2.- En relación con la exigencia del certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, ¿es correcta la actuación de la Administración al requerir a la empresa para que sea esta última la que aporte dicho certificado? Puntuación máxima: 1 punto.

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Obligatoriedad de las personas interesadas de aportar al procedimiento administrativo documentos exigibles con base en la normativa aplicable, de conformidad con el artículo 28.1 de la Ley 39/2015.	0,10 puntos
Referencia a que no aportar documentos que ya obran en poder de administraciones públicas es un derecho de las personas interesadas en el procedimiento administrativo, reconocido expresamente en el artículo 53.1 d) de la Ley 39/2015.	0,15 puntos
Referencia a que la administración podrá recabar la documentación electrónicamente, artículo 28.2, salvo oposición de la persona interesada, que tiene derecho a no aportarlo.	0,70 puntos
Referencia expresa a la Seguridad Social como integrada en el sector público y consideración de Administración Pública y <u>justificación</u> conforme a la normativa administrativa.	0,05 puntos
TOTAL	1 PUNTO

3. En lo que respecta al informe del Ayuntamiento de Bilbao: Puntuación máxima: 4 puntos.

3.1. ¿Ha actuado correctamente la Administración al solicitarlo? Puntuación máxima: 0,5 puntos.

La persona aspirante debe concluir que la actuación es correcta al tratarse de un informe preceptivo. Se valorará, asimismo, la referencia al carácter facultativo y no vinculante de los informes, para concluir que en este caso no se da ese supuesto.

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Referencia a regla general: carácter facultativo y no vinculante de los informes según el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, salvo que expresamente se indique lo contrario.	0,10 puntos





Obligatoriedad de solicitar el informe por ser considerado preceptivo por disposición legal (artículo 79.1 Ley 39/2015).	0,40 puntos
TOTAL	0,50 PUNTOS

3.2. *¿Dicho informe formaría parte del expediente administrativo? Puntuación máxima 0,5 puntos.*

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
La persona aspirante deberá realizar un análisis de la regulación del contenido de los informes según lo previsto en el artículo 70 de la Ley 39/2015 para concluir que, en efecto, el informe formaría parte del expediente administrativo en este caso.	0,50 puntos
TOTAL	0,50 PUNTOS

3.3. *Analiza el recurso de alzada interpuesto contra la suspensión (calificación y plazo para su interposición) y explica si es correcta la inadmisión del recurso de alzada interpuesto por la empresa. Puntuación máxima 3 PUNTOS.*

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Calificación del recurso de alzada según artículo 121 de la Ley 39/2015.	0,25 puntos
Calificación del recurso de alzada conforme al artículo 70.2 Norma Foral 3/1987.	0,25 puntos
Identificación de los actos que ponen fin a la vía administrativa: 114.1.c de la Ley 39/2015.	0,25 puntos
Indicar que el acto no pone fin a la vía administrativa conforme a la Norma Foral 3/1987 (artículo 69 a sensu contrario).	0,25 puntos
Interposición del recurso en plazo (artículo 122 de la Ley 39/2015).	0,20 puntos
Es correcta la inadmisión del recurso por no ser un acto de trámite cualificado según artículo 112.1 y, en consecuencia, no ser un acto	1,80 puntos





susceptible de recurso conforme al artículo 116 c) de la Ley 39/2015. Posibilidad de oponerse a la inadmisión en el recurso frente a la resolución que se dicte en el procedimiento, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015 (último párrafo).	
TOTAL	3 PUNTOS

4. En lo que respecta a la resolución denegatoria de la solicitud, Puntuación máxima 1 PUNTO

4.1. ¿Consideras que dicha resolución debe motivarse? Puntuación máxima 0,5 puntos.

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Referencia a que el artículo 88.3 de la Ley 39/2015 señala que las resoluciones deberán ser motivadas en los casos a que se refiere el artículo 35 de la misma.	0,15 puntos
Identificar que la denegación de la solicitud debe motivarse conforme al artículo 35.1 a) de la Ley 39/2015.	0,35 puntos
TOTAL	0,50 PUNTOS

4.2. ¿La forma escogida por la administración para motivar la resolución es correcta? Puntuación máxima 0,5 puntos.

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Referencia al artículo 88.6 de la Ley 39/2015 y concluir indicando que, con base en el mismo, el informe sirve de motivación a la resolución.	0,50 puntos
TOTAL	0,50 PUNTOS

5. En lo relativo a lo alegado por AUTOBUSES BIZKAIA, S.L. tras la inspección de transportes, analiza si tiene razón al considerar estimada por silencio administrativo su solicitud. Puntuación máxima 3 PUNTOS.

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Cómputo de plazos en los procedimientos iniciados a solicitud de persona interesada:	





- Inicio del cómputo plazo: artículo 21.3 b) de la Ley 39/2015.	0,20 puntos
- Cómputo de plazos en meses: artículo 30.4 de la Ley 39/2015.	0,20 puntos
Suspensión del plazo para resolver y notificar, conforme al artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015.	0,80 puntos
Cumplimiento del plazo para resolver y notificar.	
- Puesta a disposición en sede electrónica (artículo 43.3).	0,30 puntos
- Cumplida la obligación de notificar en plazo (artículo 40.4).	0,20 puntos
Consideración de la notificación como efectuada, según artículo 43.2 de la Ley 39/2015.	0,20 puntos
Conclusión: no opera la regla del silencio administrativo, con base en artículo 24.1 de la Ley 39/2015 (justificación).	1,10 puntos
TOTAL	3 PUNTOS

2.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN DEL SEGUNDO SUPUESTO PRÁCTICO (CASO 2: OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA).

1.- Joseba, soltero y sin descendientes, quiere comprar su primera vivienda habitual en Bilbao a un particular que no ejerce actividad económica. Joseba no posee ninguna otra vivienda en el municipio. El inmueble tiene una superficie construida de 80 metros cuadrados. Quiere saber en qué modalidad del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tributaría, la base imponible y qué tipo impositivo resultaría aplicable.

También quiere conocer a qué tipo impositivo debería tributar en el caso de que dicha vivienda no llegase a constituir su vivienda habitual.

**No se pregunta por la cuota fija de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.*

PUNTUACION MÁXIMA: 2 PUNTOS





CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
1-Identificar que la operación descrita está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, según el artículo 9.1 a) Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (“Norma Foral 1/2011”).	0,20 puntos
2- Base imponible según artículo 12.1 de la Norma Foral 1/2011.	0,40 puntos
3- El tipo impositivo aplicable a la adquisición de la vivienda habitual es del 2,5 por 100, si cumple los requisitos exigidos en el artículo 13 c) de la Norma Foral 1/2011 aplicables al caso.	0,50 puntos
4- Requisitos del artículo 13 c) de la Norma Foral 1/2011 (superficie construida; no ser titular de otra vivienda en el mismo municipio en una proporción superior al 25 por 100 y destinarla a vivienda habitual).	0,60 puntos
5- Indicar qué ocurre si no se cumplen los requisitos: aplicación del tipo impositivo del 4 por 100.	0,30 puntos
TOTAL	2 PUNTOS

2- Eneko, con residencia habitual en Dima, quiere donar a su hijo, con residencia habitual en Castro Urdiales desde hace 8 años, un inmueble sito en Bizkaia. Desea saber dónde debe presentar e ingresar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y qué normativa resulta de aplicación. Si la donación fuera de dinero, ¿habría alguna diferencia?

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 2 PUNTOS

La respuesta al caso planteado requiere el examen y aplicación de la Norma Foral 4/2015, de 25 de marzo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (artículos 2 y 13).

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Identificación del donatario (hijo de Eneko) como contribuyente del impuesto, según artículo 13 de la Norma Foral 4/2015.	0,20 puntos
Normativa aplicable en el caso de donación de inmueble sito en Bizkaia (artículo 2.1 c) de la Norma Foral 4/2015)	0,60 puntos





Exacción del impuesto en el supuesto de la donación del inmueble: a qué administración le corresponde liquidar el impuesto, es decir, dónde se debe presentar e ingresar (artículo 2.3 de la Norma Foral 4/2015).	0,30 puntos
Normativa aplicable en el caso de donación de dinero (artículo 2.1 d) de la Norma Foral 4/2015).	0,60 puntos
Exacción del impuesto en el supuesto de la donación de dinero: a qué administración le corresponde liquidar el impuesto, es decir, dónde se debe presentar e ingresar (artículo 2.3 de la Norma Foral 4/2015).	0,30 puntos
TOTAL	2 PUNTOS

3- *losu, representante de la entidad ANTI T. S.A., expone que se le ha notificado la Orden Foral 371/2026, de 24 de febrero, de la diputada foral de Hacienda y Finanzas, por la que se adjudica a otra entidad un contrato de servicios para la Diputación Foral de Bizkaia sujeto a regulación armonizada y con un valor estimado de 250.000 euros.*

ANTI T. S.A. había participado en el procedimiento de licitación (tramitación ordinaria y procedimiento abierto) y no ha resultado adjudicataria, por lo que losu manifiesta su intención de presentar recurso de reposición contra dicha orden foral de adjudicación.

Dado que no ha transcurrido el plazo para impugnar la resolución de adjudicación, y antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, desea informarse acerca de si dicho recurso es el adecuado o si, por el contrario, procedería la interposición de otro tipo de recurso.

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 2 PUNTOS.

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
La Diputación Foral de Bizkaia es una administración pública y poder adjudicador en los términos del artículo 3 y 44 de la Ley 9/2017.	0,25 puntos
Umbral para la procedencia del recurso especial en materia de contratación en los contratos de servicios (valor estimado igual o superior a 100.000 euros), según artículo 44.1 a) de la Ley 9/2017.	0,40 puntos





Identificación de que el objeto de la orden foral es una actuación susceptible de recurso especial en materia de contratación, en los términos del artículo 44.2 c) de la Ley 9/2017 (adjudicación).	0,50 puntos
Indicación de que no cabe la interposición de recursos administrativos ordinarios (en este caso, reposición), según artículo 44.5.	0,50 puntos
Conclusión: procedencia de la interposición de recurso especial en materia de contratación.	0,25 puntos
Referencia a carácter potestativo del recurso (artículo 44.7).	0,10 puntos
TOTAL	2 PUNTOS

4.- Ilazki ha recibido, con fecha 6/03/2026, notificación de una orden foral de incoación de procedimiento sancionador, de fecha 3/03/2026, en la que se le imputa la posible comisión de una infracción leve tipificada en el artículo 89.1.c) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales: mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza o higiene.

Explica que ella es titular de un centro de servicios sociales, y que durante el año 2025 tuvo tres visitas de inspección de las que resultaron las siguientes actas:

- Acta 1 del día 27/01/2025 en la que se detectaron deficiencias de mantenimiento: las luminarias de las habitaciones no funcionaban.
- Acta 2 del día 13/02/2025 en la que se detectaron deficiencias de mantenimiento: mobiliario en estado deplorable.
- Acta 3 del día 28/02/2025 en la que se detectaron deficiencias de mantenimiento: goteras en dos baños.

Quiere saber si la administración puede incoar procedimiento sancionador en la fecha de la orden foral: señala que ya ha pasado más de un año desde que se produjeron los hechos y ella ya había corregido todas las irregularidades e incumplimientos detectados en las actas de inspección, dado que, el 20/12/2025, adquirió nuevo mobiliario, reparó todas las luminarias y goteras en los baños y, en esa misma fecha, lo comunicó a la Diputación Foral de Bizkaia.

**A efectos del presente ejercicio, se entenderá que la Ley 12/2008 no tiene régimen específico sobre la prescripción de las infracciones.*





PUNTUACIÓN MÁXIMA: 2 PUNTOS.

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Identificar que, conforme al artículo 30.1 de la Ley 40/2015, ante la ausencia de un régimen específico de prescripción de infracciones procede aplicar los plazos generales previstos en ese artículo.	0,20 puntos
Plazo de prescripción de seis meses (artículo 30.1 de la Ley 40/2015).	0,20 puntos
Cómputo del plazo ante infracciones continuadas o permanentes (artículo 30.2 de la ley 40/2015).	0,40 puntos
La fecha en que finaliza la conducta infractora es el 20 de diciembre de 2025. Concluir que a la fecha de incoación del procedimiento sancionador no ha transcurrido el plazo de prescripción de la infracción y, en consecuencia, la incoación del procedimiento sancionador sería correcta.	1,20 puntos
TOTAL	2 PUNTOS

5.- Para finalizar su primera jornada de trabajo, Miren examina el caso de Estibaliz, quien presentó una solicitud de acceso a información pública ante la Dirección General de Competitividad de la Diputación Foral de Bizkaia, solicitando el número de inspecciones de residencias realizadas en los ejercicios 2023 y 2024, con indicación únicamente del número de actas de inspección y fecha de las mismas. Estibaliz señala que ha recibido correo electrónico desde un buzón general de dicha dirección. El correo no está firmado y su contenido es:

“En respuesta a su escrito de fecha 10 de febrero de 2026, se le comunica que no tiene derecho a acceder a la información pública solicitada, al no haber acreditado Vd. la condición de interesada, en términos de la normativa vigente, y, además, su solicitud carece de motivación, ya que únicamente indica los datos que desea conocer, pero no la finalidad de acceder a los mismos, ni las razones por las que desea conocer dicha información.

Asimismo, queremos poner en su conocimiento que esta dirección no dispone de esa información, ya que obra en poder de la Dirección de Bienestar Social la Diputación Foral de Bizkaia, con competencias en la materia, por lo que su solicitud no puede ser admitida a trámite”.

Estibaliz pregunta si la forma y el contenido de la respuesta son correctos.





PUNTUACIÓN MÁXIMA: 2 PUNTOS.

CONCEPTO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Acceso a información pública: no requiere la condición de interesada ni ningún tipo de motivación (artículo 18 de la Norma Foral 1/2016).	0,90 puntos
Inadmisión: no concurre ningún supuesto de inadmisión del artículo 22 de la Norma Foral 1/2016. Indicar, en particular, que no procede aplicar la causa del artículo 22 d).	0,80 puntos
La inadmisión requiere en todo caso de resolución motivada, según el artículo 22 de la Norma Foral 1/2016.	0,30 puntos
TOTAL	2 PUNTOS

